



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

PROCESSO: 0800971-28.2024.8.14.0039

AUTOR: ANTONIO ARAUJO GOMES

Endereço: Nome: ANTONIO ARAUJO GOMES

Endereço: Rua Manaus, 176, Bela Vista, PARAGOMINAS - PA - CEP: 68627-030

REU: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A, SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: Nome: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: RUA JOSE MALCHER, SN, tel. (91) 98808-1329, SAO RAIMUNDO, SANTA IZABEL DO PARÁ - PA - CEP: 68790-000

Nome: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: ROD. GO 156, S/N, KM 0, TEL. (62) 3375-7000, ZONA RURAL, ITABERAÍ - GO - CEP: 76630-000

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por São Salvador Alimentos S/A em face da sentença proferida nestes autos, que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e existenciais ao autor, bem como ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

A embargante sustenta que a decisão embargada apresenta omissão quanto à análise do pedido de denunciação da lide em relação à transportadora Fuji Serviços Combinados e Comércio Ltda, ao motorista Messias da Silva Coimbra e à seguradora Bradesco Seguros S/A. Alega que a referida omissão inviabiliza seu direito de regresso contra os coobrigados.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando que os embargos configuram tentativa de modificação do julgado e que a responsabilidade solidária da ré já foi devidamente fundamentada na sentença, não havendo omissão ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. DECIDO.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso em apreço, a embargante alega omissão quanto à análise da denunciação da lide.

Entretanto, a sentença embargada abordou expressamente a legitimidade passiva da embargante e sua responsabilidade solidária pelos danos sofridos pelo autor, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código Civil, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A questão da responsabilidade solidária da empresa ré e da inaplicabilidade da denunciação da lide nos moldes pretendidos já foi devidamente analisada na decisão, que reconheceu que a terceirização do transporte não exclui a responsabilidade da tomadora do serviço.

Ressalte-se que a denunciação da lide, conforme artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, é facultativa e não obrigatória no presente caso. Ademais, nos termos do entendimento do STJ, a denunciação da lide não pode ser utilizada como forma de retardar a prestação jurisdicional ou alterar o julgamento da demanda principal, devendo ser manejada em ação própria, se assim entender a parte interessada.

Portanto, verifica-se que os embargos não visam sanar vício decisório, mas sim rediscutir matéria já enfrentada na sentença, o que não se admite pela via eleita.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se a Sentença embargada em sua integralidade e por seus próprios fundamentos.

Advirta-se a parte embargante de que a oposição de novos embargos poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)